

1ÈRE DROIT

CHAPITRE 9

LE DROIT DE PROPRIÉTÉ SUR LES BIENS CORPORELS



COURS DE PROF 4.0



Des pouvoirs importants sur un bien, mais encadrés par la loi et les droits d'autrui.

Quels sont les pouvoirs du propriétaire et les limites à leur exercice ?

I. LES ATTRIBUTS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

USUS

Utiliser le bien

habiter • prêter • laisser inoccupé



FRUCTUS

Percevoir les fruits et les revenus

naturels : pommes
industriels : récolte
civils : loyers



ABUSUS

Disposer du bien

vendre • donner • transformer • détruire



USUS + FRUCTUS + ABUSUS = PLEINE PROPRIÉTÉ

DÉMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

USUFRUITIER

usus + fructus

utilise le bien et perçoit les revenus
ne peut pas le vendre



NU-PROPRIÉTAIRE

abusus

propriétaire sur le plan juridique
n'utilise pas le bien tant que
l'usufruit existe

Extinction de l'usufruit → pleine propriété

VIAGER

Le vendeur conserve généralement l'usufruit.

L'acheteur verse une somme initiale puis une rente jusqu'au décès.

II. LES CARACTÈRES DU DROIT DE PROPRIÉTÉ



ABSOLU... MAIS ENCADRÉ

Pouvoirs étendus, limités par l'intérêt général.
urbanisme • sécurité • environnement



EXCLUSIF... MAIS PARFOIS PARTAGÉ

Un seul propriétaire en principe.
Copropriété : parties communes
Indivision : succession avant partage



PERPÉTUEL

Le non-usage ne fait pas perdre le droit.
Transmission aux héritiers

Expropriation pour utilité publique = indemnisation

III. LES LIMITES : LE RESPECT DU VOISINAGE

ABUS DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Intention de nuire
Aucun intérêt légitime et sérieux



fausse cheminée pour priver le voisin de soleil



Le juge peut faire cesser ou réduire le trouble et accorder des dommages et intérêts.

INCONVÉNIENTS ANORMAUX DU VOISINAGE

Pas d'intention de nuire
Nuisance excessive : bruit, travaux répétés...
Responsabilité de plein droit



EN SYNTHÈSE



POUVOIRS

usus • fructus • abus



PROPRIÉTÉ ENCADRÉE

intérêt général • partage



RESPONSABILITÉ

respect des voisins